

**REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES COMPRA AGIL
RESISTENCIAS CIRCULARES PARA MANTENCIÓN DE COCINA ELÉCTRICA DEL HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA
COMUNIDAD DE LAJA
SOLICITUD DE COTIZACION ID 1057421-55-COT26**

1) BIENES Y/O SERVICIOS A CONTRATAR

Se requiere la adquisición de:

CANTIDAD	DETALLE
2	- RESISTENCIA CIRCULAR COMPATIBLE CON COCINA ELECTRICA KUSINA 2600W Ø 230 mm – 2.600 W.
2	- RESISTENCIA CIRCULAR COMPATIBLE CON COCINA ELECTRICA KUSINA Ø 180 mm – 1.850 W.



1.1 CONDICIONES GENERALES DEL PRODUCTO

- El proveedor deberá adjuntar imagen clara con las características y especificaciones del producto ofertado.
- Deberá señalar dentro de su cotización plazo de entrega y dentro de la cotización deberá incluir el flete por el despacho.

2) PLAZO DE ENTREGA

- Plazo de entrega: Será de máximo **12 días hábiles** (excepto sábados, domingos y festivos).
- Dirección de entrega: Avenida Los Ríos 840, Laja.
- Horario de atención: lunes a jueves de 08:30 hrs. a 13:00 hrs. y de 14:30 hrs. a 16:30 hrs. y el día viernes de 08:30 hrs. a 13:00 hrs. y de 14:30 hrs. a 15:30 hrs

Dicho plazo de entrega, se contará desde la aceptación la orden de compra por el proveedor adjudicado en el portal de mercado público o después de las 24 horas de enviada la orden de compra respectiva al proveedor a través del portal www.mercadopublico.cl, plazo que tiene para su aceptación expresa, y aún no es aceptada en ese plazo la orden de compra, se entenderá que el silencio constituye la aceptación.

3) PRESUPUESTO

Se cuenta con presupuesto estimado para estos productos de **\$ 860.000.-** Valor Total con impuesto incluido.

4) CONSIDERACIONES OBLIGATORIAS

- 1.- El oferente deberá ofertar por la totalidad de los insumos solicitados, cumpliendo además con la cantidad y presentación solicitada. En su propuesta debe indicar todas las características de los productos ofertados adjuntando ficha técnica con imagen de los productos según corresponda.
- 2.- Los precios deberán cotizarse en moneda nacional (\$ chileno), valores totales (I.V.A. incluido). En el precio se entenderá incluido: transporte y descarga en bodega del Hospital de la Familia y la Comunidad de Laja, seguros, costos de derecho de internación, documentación, y en general, todo lo necesario para dar íntegro y oportuno cumplimiento a las obligaciones que se adquieran.
- 3.- No se aceptará la entrega de productos cuyas especificaciones no concuerden con las del producto requerido, además la presentación o unidad deberá ser como se indica y no se aceptarán productos dañados por transporte o almacenamiento o que no cumplan con lo dispuesto en los requerimientos contractuales.
- 5.- Los empaques podrán ser de cartón u otro material que permita cuando corresponda el buen transporte, con resistencia adecuada al peso del contenido y contar con sellos que aseguren su inviolabilidad.

5) CLAUSULAS DE INADMISIBILIDAD

El Hospital de la Familia y la Comunidad de Laja declarará inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplieren los requisitos establecidos en los requerimientos contractuales; Requisitos Administrativos, Técnicos y/o Económicos, ya sea en uno o más actos específicos.

Se considerarán siempre inadmisibles:

- a. Las ofertas extemporáneas, presentadas fuera de plazo.

- b. La propuesta que no contenga la totalidad del producto ofertado.
- c. La propuesta que no indique el plazo de entrega.
- d. Las ofertas que presenten líneas a costo cero o \$1.-
- e. La propuesta que no adjunte una cotización o propuesta detallada del producto solicitado.
- f. Las ofertas que excedan el plazo de entrega establecido en estos requerimientos contractuales.
- g. Aquellas ofertas que excedan en un 30% o más el presupuesto estimado para la presente adquisición.
- h. La propuesta que no adjunte la ficha técnica o imágenes claras que permitan verificar las características y especificaciones de los productos ofertados, según lo solicitado en el punto 1.1 y 4.1.
- i. Las Ofertas que, tras la verificación correspondiente, evidencien vínculos entre los beneficiarios finales y el Hospital de Laja.

6). EFECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DEL PROVEEDOR.

Ante el incumplimiento del proveedor, el Hospital de la Familia y Comunidad de Laja podrá aplicar las siguientes sanciones según corresponda y de acuerdo a su respectivo procedimiento.

6.1. AMONESTACIÓN

Los proveedores serán sancionados con la aplicación de amonestaciones en los siguientes casos:

- Cuando haya desistimiento de ofertas u adjudicación y no existen garantías en el respectivo proceso.
- Cuando los antecedentes que se tengan a la vista no revistan la gravedad que amerite la aplicación de otra de las sanciones definidas en estas bases.
- Toda otra situación no señalada en las demás causales.

6.2. MULTAS

El Hospital de la Familia y la Comunidad de Laja cobrará multas al proveedor adjudicado, cuando se verifiquen las situaciones que se indican a continuación:

SITUACIONES	PLAZOS Y ETAPAS DE NOTIFICACIÓN	MONTO MULTA
1. Cuando el proveedor no cumpla con el <u>plazo de entrega</u> señalado en su propuesta.	Plazo contado desde el 2do día hábil siguiente del envío de la orden de compra en el portal www.mercadopublico.cl	Se aplicará una multa 0,5% del valor neto, aplicable a los productos que lleguen atrasados por cada día de atraso.
2. Cuando el proveedor no haya aplicado dentro de los plazos establecidos la <u>reposición de productos rechazados</u> .	Plazo contado desde el 2do día hábil siguiente del envío del correo electrónico solicitando la reposición.	Se aplicará una multa 2% del valor neto, aplicable a los productos que fueron derivados por reposición, por cada día de atraso.
3. Cuando el proveedor no haya aplicado dentro de los plazos establecidos la <u>garantía de los productos</u> .	Plazo contado desde el 2do día hábil siguiente del envío del correo electrónico.	Se aplicará una multa de 02 UF por evento.

Cobro de multa: La multa producirá sus efectos una vez resueltos los recursos pertinentes, o haya vencido el plazo de su interposición sin que se hayan presentado. Desde ese momento el adjudicatario se encontrará obligado al pago de la multa, si es que procediera.

En el caso de cursarse una multa, el pago deberá realizarse de forma directa a la cuenta corriente del Banco Estado N° 54909005569, a nombre del Hospital de la Familia y la Comunidad de Laja, Rut: 61.607.306-0, Banco Estado, correo confirmación: constanza.leiva@ssbiobio.cl, con copia a betsabe.gonzalez@ssbiobio.cl, debiendo ser pagada dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación del requerimiento.

El no pago de la multa dentro de los plazos establecidos, faculta al Hospital de la Familia y la Comunidad de Laja, para rebajar el monto de la Multa de la factura siguiente que emita el proveedor, de no haber facturas siguientes, se hará efectivo a través del cobro de la garantía por Fiel y Oportuno Cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, cuyo monto correspondiente al valor de la multa será ingresado al presupuesto de la Institución, haciéndose la devolución del saldo restante si es que lo hubiera, al proveedor a fin de no incurrir en enriquecimiento sin causa. En caso de proceder de esta manera el proveedor deberá acompañar una nueva garantía por igual monto y por el mismo plazo de vigencia que la garantía que reemplaza, dentro de los 10 días hábiles siguientes contados desde la notificación de cobro de la primera, oportunidad en que se hará devolución del saldo restante. Asimismo, la sanción de multa y/o el no pago de ésta se tomarán como antecedente que traducirá en una mala evaluación para futuras adquisiciones.

La Unidad de Abastecimiento solo genera la cobranza administrativa respecto al pago de la multa, por lo que, si el proveedor no paga la multa dentro del plazo definido para ello, junto con generar un reclamo en la ficha del proveedor en el portal Chile proveedores, se entregara todos los antecedentes a la Unidad de Finanzas para que realice el cobro financieramente.

Las sanciones se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor.

Recursos: En contra de la resolución exenta que se pronuncia sobre el o los Incumplimientos, la aplicación de multas, cobro de la garantía de fiel cumplimiento, término anticipado del contrato o la adopción de otras medidas procederá el Recurso de Reposición.

Procedimiento de Reposición: El adjudicatario dispondrá del plazo de 5 días hábiles a contar de la fecha de notificada la resolución que le impone la multa o sanción, para reponer fundadamente acompañando todos los antecedentes pertinentes a la reposición deben ser ingresados a Oficina de Partes del Hospital de la Familia y la Comunidad de Laja, cuyo horario de atención es de lunes a jueves de 08:00 a 13:00 hrs. y de 14:00 a 17:00 hrs. y los días viernes de 08:00 a 13:00 hrs. y en la jornada de la tarde de 14:00 hrs. a 16:00 hrs. se encuentra ubicado en Avenida los Rios, 840, Laja o al correo electrónico cristina.veloso@ssbiobio.cl

El Jefe superior del Hospital de la Familia y la Comunidad de Laja o quien lo subrogue resolverá dentro de los 30 días hábiles siguientes acogiendo o rechazando total o parcialmente la reposición y será notificado al proveedor a través de Mercado Público.

7. TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

De acuerdo a lo previsto en el artículo 13 de la Ley Nº19.886, y 130 del Reglamento aprobado por decreto Nº 661 del año 2024, el contrato podrá ser modificado o terminarse anticipadamente por las siguientes causales:

- Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.
- Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante, hecho que deberá certificar el administrador del contrato, tales como:
 - Incumplimiento en el plazo de entrega cuya multa exceda el 10% del monto total de la compra.
 - Cuando los productos/servicios sujetos a normas de seguridad o calidad de cumplimiento obligatorio no cumplan las especificaciones correspondientes.
 - Si los productos presentan defectos de calidad o no corresponden a las especificaciones técnicas ofertadas en la cotización, se considerarán como **no entregados** para todos los efectos legales, incurriendo el proveedor en un incumplimiento de sus obligaciones contractuales.
 - Cuando el proveedor y el Hospital de Laja hubieren convenido que los servicios objeto del contrato deban reunir determinadas especificaciones y esto no ocurra. Para estos efectos, se considerará no entregado el suministro.
 - Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, tales como:

- a. Por la incapacidad de la empresa para seguir adelante con la entrega encomendada, derivada de problemas internos, huelga de trabajadores, entre otros.
 - b. Si es declarado en quiebra, solicita su quiebra, o inicia proposiciones de convenio con sus acreedores.
 - c. Si hay orden de ejecución y embargo, de todo o parte de sus bienes.
 - d. Si ha llegado a un arreglo de traspaso, de todo o parte de sus bienes, en favor de sus acreedores.
 - e. Si ha acordado llevar el contrato a un comité de inspección de sus acreedores.
 - f. Si se disuelve y procede a su liquidación.
 - g. Si el proveedor o alguno de los socios del proveedor fuera condenado por delito que merezca pena aflictiva.
 - h. Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
- Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
 - Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.
 - Manifestación de voluntad de uno de los contratantes, formalizada mediante notificación enviada al domicilio del Hospital de la Familia y la Comunidad de Laja o al portal, según corresponda con una anticipación máxima de un 30% del plazo contractual a la fecha de término deseada.

El término anticipado del contrato no posibilitará ningún tipo de indemnización para el proveedor.

Una vez que el acto administrativo correspondiente este a firme, el Hospital de la Familia y la Comunidad de Laja podrá cobrar la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales si las hubiere.

8. PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MEDIDAS DERIVADAS DE INCUMPLIMIENTOS

Detectada una situación de incumplimiento que amerite la aplicación de una de las sanciones descritas anteriormente, el Hospital de la Familia y la Comunidad de Laja procederá a notificar al proveedor el incumplimiento, identificando en él la infracción cometida, los hechos que la constituyen mediante un ordinario que será publicado en el Portal Mercado Público, en la ID respectiva. Entendiéndose notificado 24 horas después enviado dicho documento por correo electrónico.

Será responsabilidad de los proveedores mantener dichas direcciones de correo electrónico actualizada e informar cualquier cambio a la Dirección de Compras. Transcurridas este lapso, el proveedor adjudicado tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles (excepto sábados, domingos y festivos), para efectuar sus descargos por escrito acompañando todos los antecedentes que estime pertinente. Los descargos deben ser ingresados a Oficina de Partes del Hospital de la Familia y la Comunidad de Laja, ubicado en Avenida Los Ríos, 840, Laja, de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hrs. Vencido el plazo sin que se presenten descargos, o si éstos se presentaron fuera de plazo, el Hospital de la Familia y la Comunidad de Laja dictará la Resolución Exenta aplicando la sanción respectiva. Si el proveedor adjudicado hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el tendrá un plazo de diez (10) días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante el acto administrativo respectivo, la cual será notificado al proveedor a través del correo electrónico y en portal mercado público en la id respectiva. Entendiéndose notificado 24 horas después enviado dicho documento por correo electrónico.

Recursos: Procederá el Recurso de Reposición en contra de la resolución exenta que se pronuncia sobre el o los incumplimientos, la aplicación de multas, cobro de la garantía de fiel cumplimiento, término anticipado del contrato o la adopción de otras medidas.

Procedimiento de reposición: El adjudicatario dispondrá del plazo de 5 días hábiles (excepto sábados, domingos o festivos) a contar de la fecha de notificada la resolución que le impone la sanción para reponer fundadamente acompañando todos los antecedentes pertinentes a la reposición. Los antecedentes deben ser ingresados a Oficina de Partes del Hospital de la Familia y la Comunidad de Laja, cuyo horario de atención es de lunes a viernes de 08:00 a 13:00hrs y se encuentra ubicado en Avenida Los RIOS, 840, Laja. El jefe superior del Hospital de la Familia y la Comunidad de Laja o quien lo subrogue resolverá dentro de los 15 días hábiles siguientes acogiendo o rechazando total o parcialmente la reposición. Entendiéndose notificado 24 horas después enviado dicho documento por correo electrónico al proveedor adjudicado.

8.1. RESCILIACIÓN O TÉRMINO DE MUTUO ACUERDO

Sin perjuicio de lo anterior, el Hospital de la Familia y la Comunidad de Laja y el respectivo proveedor adjudicado podrán poner término al contrato en cualquier momento, de común acuerdo, sin constituir una medida de incumplimiento. En este caso, no aplicará el cobro de la garantía de fiel cumplimiento. Lo anterior, se traducirá en la firma de un documento donde consta el término de común acuerdo, el que posteriormente será aprobado por el acto administrativo respectivo.

9. CONFIDENCIALIDAD

Cualquier tipo de intercambio de información que se produzca entre el Servicio y el proveedor, se entenderá que ha sido realizado dentro del marco establecido por el contrato de provisión de los servicios correspondientes, de modo que dicha información no podrá ser utilizada en ningún caso fuera de dicho marco, ni para fines diferentes a los asociados a dicho contrato.

10. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.

Para la interpretación de la presente cláusula se deberá tomar y dar cumplimiento a lo señalado en el “**Instructivo sobre Cláusulas de Seguridad de Información**”, versión 1.3 del Servicio de Salud Biobío, Aprobada por Resolución Exenta N°5329 de fecha 26.12.2024, la cual se encuentra adjunta a la presente compra ágil.

11. PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la compra ágil, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de los requerimientos contractuales y demás documentos integrantes.

Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

- 3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
- 4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
- 5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en el presente documento, sus documentos integrantes y el contrato si hubiere.
- 6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en el presente documento, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
- 7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
- 8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la compra/contratación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

Srta. Yanett Pulgar Veloso
Jefa Unidad de Abastecimiento
Hospital de la Familia y la Comunidad de Laja